

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 802/2536 บริษัท บ้าน และ อาคารชุด จำกัด โจทก์
นาย สุรสิทธิ์ บุญยตุลย์ จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 85, มาตรา 142, มาตรา 177 วรรคสอง, มาตรา 243 (1), มาตรา 247

จำเลยเบิกความว่า ได้ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทเพื่ออำพรางสัญญาโครงการบูรณะโรงแรม และอาคารพาณิชย์ที่จำเลยร่วมทุนกับ ส. และพวก เป็นการนำสืบนอกคำให้การของจำเลยที่ต่อสู้ว่าจำเลยลงลายมือชื่อในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาท เพราะการฉ้อฉลของ ส. กับพวก ทำให้จำเลยสำคัญผิดในสาระสำคัญของสัญญาการรับฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานของจำเลยจึงต้องจำกัดเพียงเฉพาะข้อต่อสู้ตามคำให้การเท่านั้น โจทก์อุทธรณ์และฎีกาในประเด็นเรื่องจำเลยผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากจำเลย แต่ศาลอุทธรณ์ยังไม่ได้วินิจฉัยให้ศาลฎีกาเห็นสมควรย้อนสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยในปัญหาดังกล่าว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคล จำเลยเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งของบริษัทโจทก์ จำเลยทำสัญญาจะขายที่ดิน 2 โฉนด คือ โฉนดเลขที่ 6109 และ 6921 พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีโรงแรมลิเบอร์ตี้และอาคารพาณิชย์ รวมราคา 90,000,000 บาท ในวันทำสัญญาโจทก์ได้ชำระเงินบางส่วนแล้ว 2,500,000 บาท เงินส่วนที่เหลือโจทก์จะชำระให้เป็นงวดรวม 4 งวด โดยมีเงื่อนไขว่าการชำระเงินแต่ละงวดนั้นจำเลยต้องมอบ

การครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ปราศจากภาระผูกพันจากการเช่าให้แก่โจทก์ที่
ละส่วน โดยจำเลยตกลงจะมอบอำนาจให้โจทก์เข้าเป็นตัวแทนในการบอกเลิกสัญญา
เช่า ฟ้องขับไล่ผู้เช่าเดิมและแบ่งแยกโฉนดที่ดินการยื่นคำขอใด ๆ เพื่อการจัดสรร
ที่ดิน จำเลยต้องมอบอำนาจทำเป็นลายลักษณ์อักษร ต่อมาโจทก์ได้เตรียมหนังสือ
มอบอำนาจดังกล่าวเพื่อให้จำเลยลงนามแต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยลงนาม
ในหนังสือมอบอำนาจ หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามก็ให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดง
เจตนา และให้จำเลยใช้ค่าเสียหาย

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยทราบว่าจำเลยมีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทโจทก์
เพราะไม่เคยแสดงความจำนงขอเป็นผู้ถือหุ้นหรือรับโอนหุ้นของบริษัทโจทก์ จำเลย
ไม่เคยตกลงทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามฟ้อง จำเลยรับ
ว่าลายเซ็นชื่อของผู้จะขายในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินและอาคารพิพาท เป็นลายมือ
ชื่อของจำเลยจริง แต่เอกสารดังกล่าวยังไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ เพราะยังมีบันทึกข้อ
ตกลงท้ายสัญญาอีก 1 ฉบับ เหตุที่จำเลยลงลายมือชื่อในหนังสือสัญญาจะซื้อจะขาย
เพราะเกิดจากการฉ้อฉลของร้อยเอกสุพนธ์ ชัยวิมล กับพวก ทำให้จำเลยสำคัญผิดใน
สิ่งซึ่งเป็นสาระสำคัญของสัญญา และโจทก์ทำสัญญาเอาเปรียบจำเลยหลายประการ
สัญญาจะซื้อจะขายเป็นโมฆะ และจำเลยได้บอกล้างสัญญาไปถึงโจทก์แล้วจำเลยไม่
ได้ผิดสัญญา โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง และโจทก์ไม่ได้รับความเสียหาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ก่อนที่จำเลยจะได้ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาท จำเลยและร้อยเอกสุพนธ์ได้เคยปรึกษากันถึงเรื่องการดำเนินกิจการโรงแรมลิเบอร์ตี้ และอาคารพาณิชย์ อันเป็นทรัพย์สินมรดกตกทอดให้แก่จำเลยโดยจำเลยเบิกความว่า สัญญาเช่าอาคารพาณิชย์หน้าโรงแรมลิเบอร์ตี้ใกล้จะหมดอายุสัญญาเช่าแล้วร้อยเอกสุพนธ์ให้ความเห็นว่า ควรบูรณะอาคารพาณิชย์ดังกล่าวขึ้นใหม่และดัดแปลงบางส่วน เป็นศูนย์การค้าเพื่อจะได้ค่าเช่าเพิ่มขึ้น ต่อมาไม่มีเงินทุนที่จะดำเนินการตาม โครงการ ร้อยเอกสุพนธ์จึงแนะนำจำเลยให้ชวนนายประสิทธิ์ ชินอุดมทรัพย์และนาย วัฒนา ลัมพสาระ มาร่วมทุนด้วย โดยจะแบ่งผลกำไรออกเป็นสี่ส่วนเท่า ๆ กัน และ เมื่อปรึกษากันเกี่ยวกับโครงการดำเนินงานแล้วนายวัฒนาเสนอว่าต้องทำเป็นสัญญา จะซื้อจะขายระหว่างจำเลยผู้จะขายโรงแรมลิเบอร์ตี้กับนายประสิทธิ์ผู้จะซื้อเพื่อนำไป แสลงและขอกู้เงินจากสถาบันการเงินโดยไม่มีเจตนาที่จะซื้อขายกันจริง แต่ต่อมาได้ ตกลงเปลี่ยนตัวผู้จะซื้อจากนายประสิทธิ์เป็นบริษัทโจทก์เพราะจะมีความน่าเชื่อถือดี กว่า จำเลยได้ลงชื่อในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาทในขณะที่มีนเมาสุรา นอกจากนี้ จำเลยได้ลงชื่อในสัญญาโครงการลิเบอร์ตี้ซึ่งเป็นสัญญาที่มุ่งจะผูกพันระหว่างกัน อย่างแท้จริงอีกด้วย คำเบิกความของจำเลยที่ยกขึ้นกล่าวมานี้เป็นการอ้างเหตุว่าได้ ทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพิพาท เพื่ออำพรางสัญญาโครงการบูรณะโรงแรมลิเบอร์ตี้ และอาคารพาณิชย์ที่จำเลยได้ร่วมทุนกับร้อยเอกสุพนธ์กับพวก ดังนั้น ทางนำสืบของ จำเลยจึงเป็นเรื่องนอกคำให้การของจำเลยที่ต่อสู้อย่างดีว่าจำเลยลงลายมือชื่อในสัญญา จะซื้อจะขายที่ดินพิพาท เพราะการฉ้อฉลของร้อยเอกสุพนธ์กับพวก ทำให้จำเลย สำคัญผิดในสาระสำคัญของสัญญาในเรื่องมูลค่าของทรัพย์สินตามสัญญาจะซื้อจะขาย ที่แท้จริง และเงื่อนไขการชำระเงินตามสัญญาข้อ 3 ข้อ 5 และข้อ 6 ไม่เป็นไปตาม ข้อตกลงระหว่างกันก่อนนั้น ทั้งเป็นการทำสัญญาเอาเปรียบจำเลยหลายประการ ดัง นั้น การรับฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานของจำเลยผู้มีภาระการพิสูจน์ในปัญหานี้ จึงต้องจำกัดอยู่เพียงเฉพาะข้อต่อสู้ตามคำให้การเท่านั้น

ส่วนประเด็นตามคำฟ้องของโจทก์ในเรื่องจำเลยผิดสัญญาและเรียกค่าเสียหายจากจำเลย โจทก์ได้อุทธรณ์และฎีกาขึ้นมาเป็นลำดับซึ่งในประเด็นดังกล่าวศาลอุทธรณ์ยังมิได้วินิจฉัยให้ จึงเห็นสมควรยื่นสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยในปัญหาดังกล่าวตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 243 ประกอบด้วยมาตรา 247

พิพากษาให้ยกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ ให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาและพิพากษาใหม่ในประเด็นเรื่องผิดสัญญาและค่าเสียหายตามรูปคดีค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้ศาลอุทธรณ์รวมสั่งเมื่อพิพากษาคดีใหม่

(สุชาติ สุขสมิตร์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ-เธียรไท สุนทรนนท์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>